

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2100/2538

บริษัท นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวร์นส์ จำกัด
บริษัท รวมพ่อค้าไทย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4, มาตรา 608, มาตรา 618

จำเลยเป็นผู้แจ้งกำหนดเวลาที่เรือจะเข้าเทียบท่าให้แก่ผู้รับตราส่งทราบเพื่อให้นำไปตราส่งไปเปลี่ยนเป็นใบปล่อยสินค้าจากจำเลยเพื่อนำไปขอรับสินค้าจากเรือและเป็นผู้ดำเนินการติดต่อทำพิธีการกับเจ้าหน้าที่ของกรมศุลกากรกรมเจ้าท่ากองตรวจคนเข้าเมืองและการท่าเรือแห่งประเทศไทยเพื่อนำเรือบรรทุกสินค้าเข้าเทียบท่าและมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางและค่าบริการที่ชำระปลายทางได้โดยได้รับค่าบำเหน็จจากการดำเนินการดังกล่าวจึงเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายในการขนส่งหลายทอดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 608 และ 618 ซึ่งเป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งกับกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางทะเลเมื่อสินค้าที่ได้รับมอบหมายสูญหายหรือบุบสลายจำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับช่วงสิทธิมาจากผู้รับตราส่ง

โจทก์ ฟ้อง และ แก้อไข คำฟ้อง ว่า จำเลย เป็น ผู้รับขนส่ง ทางทะเลเพื่อ บำเหน็จ เป็น ทาง คำ ปกติ ของ ตน ดำเนินงาน ร่วมกับ บริษัท ขนส่งใน ต่างประเทศ โดย เป็น ผู้ขนส่ง ทอด สุดท้าย โจทก์ ได้รับ ประกันภัยความเสียหาย ของ ปูย เคมี ให้ ไว้ แก่ บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด จำนวน 2 รายการ แต่ ปรากฏว่า ผู้ขนส่ง ได้ ส่งมอบ ปูย เคมี ให้ แก่บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด ไม่ครบ จำนวน และ ยัง มี ปูย เคมี ได้รับ ความเสียหาย คิด เป็น ความเสียหาย ตาม มูลค่า ที่ เอา ประกัน ทั้งสิ้นจำนวน 122,079.94 บาท จำเลย มี หน้าที่ ต้อง ชดใช้ ให้ แก่ บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด แต่ จำเลย เพิกเฉย โจทก์ ได้ ชดใช้ ค่าเสียหาย ดังกล่าว ให้ บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด ไป จึง เป็น ผู้รับช่วงสิทธิ ของ บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด ขอให้ บังคับ จำเลย ชดใช้ เงิน 126,896.25 บาท พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย ใน อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี ของ ต้นเงิน 122,079.94 บาท นับ ถัด จาก วัน ฟ้อง แก่ โจทก์

จำเลย ให้การ ว่า จำเลย ไม่ใช่ ผู้ขนส่ง ร่วม หรือ ผู้ขนส่ง ทอด สุดท้ายจำเลย เป็น เพียง ผู้รับจ้าง ติดต่о ประสานงาน กับ การท่าเรือแห่งประเทศไทยใน การ นำ เรือ เข้า หรือ ออก และ ขนของ ขึ้น ลง จาก เรือ กับ ส่งมอบ สินค้าพิพาท ให้ แก่ ผู้รับสินค้า เท่านั้น ความเสียหาย ที่ โจทก์ ได้รับ จาก การขนส่ง สินค้า พิพาท เป็น ความเสียหาย ที่ โจทก์ ก่อ ให้ เกิดขึ้น ด้วย ความสมัครใจ เพราะ ผู้เอาประกัน ทำ ผิด เงื่อนไข ที่ เอา ประกันภัย ไว้้นอกจาก นี้ ความเสียหาย ดังกล่าว เป็น ความเสียหาย ที่ เกิดขึ้น หลังจากที่ ได้ ขนถ่าย สินค้า ออกจาก เรือ แล้ว ผู้ขนส่ง จึง ไม่ต้อง รับผิดชอบค่าเสียหาย ก็ ไม่เกิน 1,000 บาท ขอ ให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษากลับ ให้ จำเลย ชดใช้ ค่าเสียหาย เป็น เงิน 70,000 บาท แก่ โจทก์ พร้อม ด้วย ดอกเบี้ย อัตรา ร้อยละ 7.5 ต่อ ปี นับแต่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2531 เป็นต้น ไป จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ปัญหา ที่ ต้อง วินิจฉัย ตาม ฎีกา ของ จำเลยข้อ แรก มี ว่า จำเลยร่วม ขนส่ง สินค้า พืช กับ ผู้ขนส่ง อันเป็น การ ขนส่งหลาย ทอด หรือไม่ ข้อเท็จจริง พัง เป็น ยุติ ว่า บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด สั่ง ซื้อ สินค้า พืช จาก บริษัท เคโมลิเมเป็กซ์ฮังการีเียน เทรดิง จำกัด ประเทศ ฮังการี บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด เอา ประกันภัย สินค้า ดังกล่าว ไว้ กับ โจทก์ บริษัท เคโมลิเมเป็กซ์ฮังการีเียน เทรดิง จำกัด ได้ว่าจ้าง บริษัท โปลิซโอเชียนไลน์สกะดินเนีย จำกัดขนส่ง สินค้า ทางทะเล มา ยัง กรุงเทพมหานคร เรือ โคชิน ซึ่ง บรรทุก สินค้า ดังกล่าว มา ถึง ท่าเรือ กรุงเทพ ฯ เมื่อ วันที่ 15 มิถุนายน 2531 ก่อน ที่ เรือ บรรทุก สินค้าพืช จะ มา ถึง ประเทศไทย จำเลย เป็น ผู้แจ้ง กำหนด เวลา ที่ เรือ จะ เข้าเทียบท่า ให้ แก่ บริษัท เกียรติเสริมกิจ จำกัด ผู้รับตราส่ง ทราบ เพื่อให้ ผู้รับตราส่ง นำ ใบตราส่ง ไป เปลี่ยน เป็น ใบปล่อยสินค้าจาก จำเลยเพื่อ นำ ไป ขอรับ สินค้า จาก เรือ ครั้น เมื่อ เรือ บรรทุก สินค้า มา ถึงท่าเรือ กรุงเทพ ฯ จำเลย เป็น ผู้ดำเนินการติดต่อ ทำ พิธี การ กับเจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงาน ที่ เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร กรมเจ้าท่ากองตรวจคนเข้าเมือง และ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อ การ นำเรือ บรรทุก สินค้า เข้า เทียบท่า จำเลย มีสิทธิ เรียกเก็บ ค่าระวาง และค่าบริการ ที่ ชำระปลายทาง ได้ โดย จำเลย ได้รับ ค่า บำเหน็จ จาก การดำเนินการ ดังกล่าว ดังนี้ เห็น ได้ว่า กรณี เป็น การ ขนส่ง หลาย ทอดตาม วิธีการ ขนส่ง ทางทะเล โดย จำเลย เป็น ผู้ มี หน้าที่ รับผิดชอบ ใน การ ดำเนินการขนส่ง ทอด สุดท้าย เพื่อให้ สินค้า พืช ได้ ขนส่ง ถึง มือ ผู้ซื้อ จำเลย จึงเป็น ผู้ขนส่ง ทอด สุดท้าย ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 608และ 618 ซึ่ง เป็น บท กฎหมาย โกล้เคียง อย่างยิ่ง กับ กฎหมาย ว่าด้วยการ รับขน ทางทะเล เมื่อ สินค้า ที่ ได้รับ มอบหมาย ให้ขนส่ง สูญหายหรือ บุกสลาย จำเลย จึง ต้อง รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ให้ แก่ โจทก์ซึ่ง เป็น ผู้รับช่วงสิทธิ มาจาก ผู้รับตราส่งฎีกา ของ จำเลย ข้อ นี้ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-นิเวศน์ คำผอง-สมาน เวทวินิจ)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวกับการรับขนของทางทะเลของที่ขนส่งคือปุ๋ยที่ขนส่งจากประเทศ ฮังการีมายังประเทศไทยได้สูญหายและเสียหายการเดินทางเรือ ไปแลนด์ คติประเภทนี้ได้เกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา(โดยผู้รับประกันภัยอาจจะคิดว่าเป็นการง่ายไปจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามที่ผู้รับประกันภัยซึ่งเป็นโจทก์ในคดีนี้ได้ฟ้องร้องซึ่งผู้เขียนอยากจะนำประเด็นบางประเด็นในคำนี้ที่วินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้าย 3.ลักษณะทั่วไปของตัวแทนเรือ(ShippingagentsหรือShipsagent) 4.ตัวแทนเรือเฝ้าพิพากษาศาลฎีกาเดิมๆในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้ขนส่งหลายทอดหลายทอดในการรับขนของทางทะเล คำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องผู้ขนส่งเทียบท่า 3.หาคนขนถ่ายสินค้า 4.ออกไปส่งมอบสินค้า ฎีกาเลขที่1980/27 1.เมื่อเรือจะเข้าท่าเรือกรุงเทพฯก็แจ้งให้ผู้รับตราส่งทราบ จอดเทียบท่า 2.ติดต่อกรมศุลกากรเพื่อตรวจสินค้าและทราบราคาสินค้า 3.ติดต่อกองตรวจคนเข้าเมืองเกี่ยวกับลูกเรือ 4.แจ้งให้เจ้าหน้าที่สินค้าจะมาถึงประเทศไทยได้ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์แจ้งกำหนดเวลาท่าเรือจะเข้าเทียบ 2.ติดต่อกรมเจ้าท่า 3.ติดต่อกรมศุลกากร

ออกจะเป็นผู้ออกใบตราส่งทั้งนี้ได้รับคำตอบแทนเป็นร้อยละจากค่าระวาง ฎีกาเลขที่2108/32 1.ติดต่อผู้ขนถ่ายสินค้าจากเรือใหญ่ 6.แจ้งกรมศุลกากร 7.รับคืนใบตราส่งและออกใบปล่อยสินค้า ฎีกาเลขที่2466/32 1.แจ้งการมาถึงของเรือและสินค้าให้ผู้ซื้อทราบ : สินค้า 5.ขออนุญาตกรมศุลกากรเปิดตู้สินค้าตรวจนับและจดยรายการสินค้าเพื่อป้องกันการลักลอบสินค้าและส่งมอบสินค้าขึ้นรถบรรทุก เพื่อตรวจสอบสินค้า 4.แจ้งเวลาเรือเข้าให้ผู้รับตราส่งทราบ 5.ตรวจสอบสินค้ากับพนักงานตรวจสอบของการท่าเรือ 6.รับมอบใบตราส่ง ออกใบปล่อยสินค้า2.ข้อเท็จจริงจากคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ที่วินิจฉัยว่าจำเลยเป็นผู้ขนส่งทอดสุดท้ายก็คือ ก.ก่อนที่เรือบรรทุก หน้าที่กรมศุลกากรกรมเจ้าท่ากองตรวจคนเข้าเมืองและการท่าเรือ ค.จำเลยมีสิทธิเรียกเก็บค่าระวางและค่าบริการที่ปลายทางโดย ธุรกิจนั้นก็กล่าวได้ว่าจำเลยได้กระทำการเป็นตัวแทนเรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าShippingagentsหรือShipsagentโดยตัวแทนเรือ ไปบ้างแต่โดยทั่วไปแล้วตัวแทนเรือมักจะทำหน้าที่ดังนี้คือ ก.หาสินค้าลงเรือให้แก่บริษัทเรือรับจองระวางเรือออกใบตราส่งแทนผู้ เตรียมการส่งมอบสินค้าแก่ผู้รับ จ.เรียกเก็บค่าระวางจากผู้รับสินค้าหรือผู้ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย4.ตัวแทนเรือเป็นผู้ขนส่ง ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเรื่องรับขนก็ไม่ได้ให้ความหมายไว้มีเฉพาะตัวบทในมาตรา617และ618ก็ได้กล่าวถึงผู้ขน โดยสารเพื่อำเน็จเป็นทางคำปกติของตน"การจะเป็นผู้ขนส่งอื่นหรือผู้ขนส่งหลายคนหลายทอดนั้นจำเป็นหรือไม่ที่ผู้ขนส่งอื่นหรือ กล่าวคือเป็นบุคคลผู้รับขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อำเน็จเป็นทางคำปกติของตนมิฉะนั้นจะไปเรียกว่าเป็นผู้ขนส่งอื่นหรือผู้ขน พาหนะหรือค่าโดยสารเพื่อเป็นการตอบแทนจากการให้บริการและการให้บริการรับขนโดยการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวผู้ขนส่ง กขนส่งจะต้องเข้าทำการขนส่งจริงๆหรือไม่หรือเพียงเข้าทำสัญญากับผู้ส่งหรือผู้โดยสารแล้วก็เป็นการเพียงพอการขนส่งนั้นก็คือการ ของหรือคนโดยสารก็จะไม่เป็นผู้ขนส่งใช้หรือไม่หรืออีกกรณีหนึ่งก็จะต้องเป็นผู้เข้าทำสัญญากับผู้ขนส่งซึ่งในทั้ง2กรณีมาตรา61 ขนส่งต่างหากที่เป็นผู้ดำเนินการนอกจากนี้ถ้าพิจารณาในด้านการทำสัญญารับขนกับผู้ส่งตัวแทนเรือถ้าทำไปก็ทำในฐานะตัวแทน ซึ่งข้อเท็จจริงใดแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้ทำการขนส่งแม้แต่ช่วงใดช่วงหนึ่งหรือเป็นผู้เข้าทำสัญญากับผู้ส่งและการที่จำเลยมีสิทธิเรียก ำเน็จเพื่อการขนส่งแต่ประการใดจำเลยจึงไม่น่าจะถือว่าเป็นผู้ขนส่งและเมื่อไม่เป็นผู้ขนส่งก็ไม่น่าจะเป็นผู้ขนส่งหลายคนหลาย ที่15มิถุนายน2531และเริ่มขนถ่ายสินค้าตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2531ส่งมอบเสร็จสิ้นเมื่อวันที่21มิถุนายน2531ซึ่งก็พบว่าผู้ได้สุ ีพ.ศ.2538ศาลฎีกาก็ปรับใช้กฎหมายที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีการประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534ซึ่ง พิพากษาศาลฎีกา

ที่1066/2532(ป),1287/2532,1709/2532,121/2536,447/2521,1282/2524,1284/2526,3844/2528,2230/2530,1112/2530,7 แนวคำพิพากษาเหล่านี้ก็ได้เริ่มต้นจากการที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา609วรรคสองที่ได้บัญญัติว่า" ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา4(ในขณะนั้น)ที่บัญญัติว่า"เมื่อใดไม่มีบทกฎหมายที่จะยกมาปรับแก้คดีได้ท่านให้วินิจฉัย หลักกฎหมายทั่วไป"ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าประเทศไทยไม่มีจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นจึงได้อาศัยหลักเกณฑ์ของกฎหมายใกล้เคียงมา เดียวกันนี้ศาลฎีกาได้ปรับใช้หลักกฎหมายทั่วไปตามมาตรา4โดยเทียบเคียงกับกฎหมายอังกฤษคำพิพากษาศาลฎีกาที่199/2496แ แล้วว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2535พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเลพ.ศ.2534ได้มีผลใช้บังคับซึ่งเวลาที่กฎหมายฉบับนี้ได้เ แห่งหนึ่งในราชอาณาจักรไปยังที่อีกแห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักรหรือจากที่แห่งหนึ่งนอกราชอาณาจักรมายังที่อีกแห่งหนึ่งในราชอาณาจักร เป็นผู้มิใช่สัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยก็ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้บังคับนอกจากมาตรา6ของพระราชบัญญัติ แบบนี้จะตกอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้เพราะเป็นการขนส่งของทางทะเลจากต่างประเทศ(ประเทศ เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้ให้ความหมายหรือคำจำกัดความไว้ว่าบุคคลใดจะเป็นผู้ขนส่งอื่นหรือผู้ขนส่งอื่นอันจะต้องร่วมรับ ขนส่งอื่น"หมายความว่าบุคคลซึ่งมิได้เป็นคู่สัญญากับผู้ส่งของในสัญญารับขนของทางทะเลแต่ได้รับมอบหมายจากผู้ขนส่งให้ทำก ี่ทอดก็ตามแต่ทั้งนี้ไม่รวมถึงบุคคลซึ่งได้รับมอบอำนาจโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายตามประเพณีในธุรกิจการรับขนของทางทะเลเ ของขึ้นจากเรือหรือการส่งมอบของแก่ผู้รับตราส่งเป็นต้น มาตรา43แม้ว่าผู้ขนส่งจะได้มอบหมายให้ผู้ขนส่งอื่นทำการขนส่งของที่เ ทางการที่จ้างหรือภายในขอบอำนาจของการเป็นตัวแทนนั้นด้วย มาตรา45เมื่อมีกรณีที่ผู้ขนส่งต้องรับผิดชอบและผู้ขนส่งอื่นจะต้องรับ ตรา617และ618ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเอาไว้แต่ในส่วนที่เกี่ยวกับความหมายของผู้ขนส่งพระราชบัญญัติ

ข้อเท็จจริงที่จำเลยในคดีนี้กระทำก็จะพบว่าจำเลยจะไม่ใช่ผู้ชนอื่นและไม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับผู้ชนส่งในความสูญหายหรือเสียหายฯ
ฟ้องร้องคดีให้รับผิดชอบในฐานะผู้ชนส่งร่วมกับผู้ชนส่งให้รับผิดชอบเพื่อความสูญหายหรือเสียหายทั้งๆที่ตัวแทนเรือได้รับคำตอบแทนไม่ม
เช่นนี้เพราะจะทำให้ผู้รับตราส่งหรือผู้รับประกันภัยในไทยได้รับการชดใช้ค่าเสียหายได้ไม่ยุ่งยากแทนที่จะต้องไปฟ้องผู้ชนส่งต่าง
แทนผู้ชนส่งและก็ไม่แน่ว่าผู้ชนส่งจะชดใช้คืนให้เสมอไปหรือไม่ ? ใพิทชิตเอกจริยกร?